الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: تسيير واقتصاد

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
الدورة الاستثنائية: 2017

اختبار في مادة: القانون
المدة: 02 سا و30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

الجزء الأول: (06 نقاط)

السؤال الأول: (04 نقاط)

- اشرح القواعد التي يتعيّن على المشرّع إتباعها عند وضع أساس النظام الضريبي في الدولة.

السؤال الثاني: (02 نقاط)

من بين الأركان الموضوعية لعقد البيع: السبب.

- عرّفه واذكر شروطه.

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السند:

من العقد التأسيسي لإحدى الشركات التجارية استخرجنا المعلومات الآتية:

اسم الشركة	تاريخ التأسيس	رأس المال (دج)	عدد الأسهم	عدد الشركاء	طريقة التأسيس
مقاولة الأشغال العمومية	2014/01/02	8000000	8000	10	طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.

بعد سنتين من النشاط انخفض الأصل الصافي للشركة (رأس المال) إلى 1500000 دج بسبب الخسائر الثابتة.

المطلوب: من السند وعلى ضوء ما درست:

1) حدّد نوع الشركة مع التعليل.
2) احسب قيمة السهم.
3) كيف تسمى طريقة تأسيس هذه الشركة؟ اشرحها مبيّناً شروطها القانونية.
4) وفق القانون التجاري الجزائري ما هو الإجراء الواجب اتخاذه إزاء وضعية هذه الشركة بعد انخفاض الأصل الصافي للشركة؟

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الوضعية:

يملك خالد مؤسسة لإنتاج وبيع الحليب ومشتقاته ويعد شريكا وحيدا فيها، حيث يشغّل عشرة (10) عمال، ثمانية (8) منهم دائمون واثنان(2) متعاقد معهما لموسم الصيف فقط، وخلال انعقاد الاجتماع الدوري للإدارة قرّر خالد اتخاذ الإجراءين التاليين:

- تسريح العاملين المتعاقدين قبل انتهاء موسم الصيف.
- توزيع ساعات عمل العاملين المسرّحين على باقي العمال الدائمين دون الزيادة في الأجر.

على إثر الإجراءين المتخذين قرر العمال الدخول في إضراب دون إشعار مسبق.

انطلاقا من الوضعية وعلى ضوء مكتسباتك القبلية أجب على ما يلي:

1) ما هي التسمية القانونية لمؤسسة خالد؟

2) حدّد طبيعة العقد الذي يربط خالد بعماله الدائمين والمتعاقدين.

3) هل الإجراء الأول مؤسّس قانونا؟ برّر إجابتك.

4) هل قرار إضراب العمال استوفى الشروط القانونية؟ برّر إجابتك.

5) هل كان بإمكان العمال تجنب الإضراب باللجوء إلى طرق قانونية أخرى؟ اذكرها إن وجدت.

انتهى الموضوع الأول

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثاني

الجزء الأول: (06 نقاط)

السؤال الأول: (04 نقاط)

- اشرح آثار عقد البيع على البائع.

السؤال الثاني: (02 نقاط)

- عرّف عقد العمل، واشرح أنواعه.

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السند:

"هشام" موظف في إدارة عمومية، تقتطع الإدارة من أجرته شهريا مبلغ معين يحوّل إلى مصلحة الضرائب، وإثر نجاح ابنه في شهادة البكالوريا، قرّر تكريمه برحلة سياحية إلى الخارج مما استدعى استخراج جواز سفر له، الذي تطلّب دفع مبلغ من المال إلى المصالح المعنية.

من السند وعلى ضوء ما درست:

- ماذا يمثّل المبلغ الذي يقتطع شهريا من أجرة "هشام"؟ عرّفه.
- ماذا يمثل المبلغ الذي دفعه للحصول على جواز السفر؟ عرّفه.
- بيّن خصائص كل منهما.

الجزء الثالث: (08 نقاط)

السند:

نص **المادة 416** من القانون المدني الجزائري:

" الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة. كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك."

من السند وعلى ضوء ما درست:

1) استخرج واشرح أركان عقد الشركة الواردة في نص المادة. بيّن طبيعة هذه الأركان.
2) ما هو أثر تخلف هذه الأركان على عقد الشركة؟
3) كيف تقسم الأرباح والخسائر على الشركاء في الشركات التجارية؟

انتهى الموضوع الثاني

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا